

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

.....

កិច្ចសន្យាលក់ទិញអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ)

កិច្ចសន្យាលក់ទិញអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) នេះ «កិច្ចសន្យា» ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី..... ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១
រវាង ៖

ភាគី “ក” ៖

- | | |
|---|---|
| - ឈ្មោះ៖
. ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត៖
. សញ្ជាតិ៖
. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ៖
. ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ | លោក ឆន់ សមសិទ្ធិ
០៣ វិច្ឆិកា ១៩៨១
ខ្មែរ
លេខ ០២០៤២៣៩៦៩ (០១) ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦
ភូមិពុកឫស្សីលើ ឃុំពុកឫស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាលចាប់ពី
ពេលនេះតទៅហៅកាត់ថា « អ្នកលក់ » ។ |
|---|---|

និង

ភាគី “ខ” ៖

- | | |
|---|---|
| - ឈ្មោះ៖
. ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំកំណើត៖
. សញ្ជាតិ៖
. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ៖
. ទីលំនៅបច្ចុប្បន្ន៖ | លោក លឹម វណ្ណៈ
១០ មេសា ១៩៩២
ខ្មែរ
លេខ ១០០៧៣៣៦៨៧ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១២
ភូមិស្លក់ ឃុំដូងខ្ពស់ ស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ ចាប់ពីពេលនេះតទៅ
ហៅកាត់ថា « អ្នកលក់ » ។ |
|---|---|

អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ ហៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាថា «**ភាគី**» និងហៅរួមគ្នា «**គូភាគី**»

ដោយហេតុថា៖

- **ភាគី “ក”** គឺជាម្ចាស់អចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) មានទំហំ ៩៣៧.៥ ម៉ែត្រក្រឡា ដែលមានលិខិតបញ្ជាក់
កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ចុះនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះបញ្ជីបញ្ជាក់ដោយមេឃុំលេខ៧៦០/១៦ ចុះនៅថ្ងៃ
ទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពុកឫស្សីលើ ឃុំពុកឫស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តក
ណ្តាល។
- បច្ចុប្បន្នភាគី “ក” បានខ្ចី និងជំពាក់ប្រាក់ភាគី “ខ” ចំនួនUSD ៨៤.៩៩១,៩៨ (ប៉ែតសិបបួនពាន់ប្រាំបួន
រយកោសិបមួយដុល្លារអាមេរិកគត់ និងកោសិបប្រាំបីសេន) ដែលនៅមិនទាន់សងភាគី “ខ” ។
- អចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ)នេះ កំពុងជាប់បន្ទុក ដោយការដាក់ធានាបំណុលរបស់ភាគីអ្នកលក់ នៅធនាគារ
..... ដែលគិតត្រឹមថ្ងៃចុះកិច្ចសន្យានេះមានចំនួន..... អាមេរិកគត់។

- ភាគី “ក” មានបំណងលក់ ហើយភាគី “ខ” មានបំណងទិញអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) ខាងលើ ដោយធ្វើការទូទាត់កាត់កងប្រាក់ជំពាក់ខាងលើ ហើយនាពេលនេះ ភាគីទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាអំពីកិច្ចសន្យាលក់ទិញអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) និងលក្ខខណ្ឌនៃការទិញលក់នេះ។

ក្រោយពីបានពិភាក្សាគ្នារួចមក ភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាដូចខាងក្រោម៖

ប្រការ ១៖ កម្មវត្ថុនៃកិច្ចសន្យា

- ១.១. ភាគី “ក” យល់ព្រមលក់ ហើយភាគី “ខ” យល់ព្រមទិញអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) មានទំហំ ៩៣៧.៥ ម៉ែត្រ ក្រឡា ដែលមានលិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ចុះនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ ចុះបញ្ជីបញ្ជាក់ដោយមេឃុំលេខ៧៦០/១៦ ចុះនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពុកឫស្សីលើ ឃុំពុកឫស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។
- ១.២. អចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) នេះរួមបញ្ចូលនូវដី ដើមរុក្ខជាតិ សំណង់ និងចលនទ្រព្យ ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងដីនិងសំណង់នេះនាពេលបច្ចុប្បន្ន (ករណីបើមាន)។

ប្រការ ២៖ តំលៃអចលនវត្ថុ និងការទូទាត់ប្រាក់ថ្លៃទិញលក់

- ២.១. អចលនវត្ថុ ដែលមានទីតាំងខាងលើ មានតម្លៃសរុបចំនួន USD ៧០.០០០ (ប្រាំពីរម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកគត់)។
- ២.២. ភាគីទាំងពីរទទួលស្គាល់ថា ប្រាក់ថ្លៃទិញលក់សរុបចំនួន USD ៧០.០០០ (ប្រាំពីរម៉ឺនដុល្លារអាមេរិកគត់) ខាងលើត្រូវបានទូទាត់ដោយភាគី “ខ” ទៅឲ្យភាគី “ក” ទាំងអស់រួចហើយតាមរយៈការកាត់កងប្រាក់ ដែលភាគី “ក” ជំពាក់ភាគី “ខ”។ ក្រោយពីការកាត់កងប្រាក់ជំពាក់នេះរួច ភាគី “ក” ត្រូវធ្វើការទូទាត់ ប្រាក់ជំពាក់ដែលនៅសេសសល់ពីការកាត់កងនេះមានចំនួន USD ១៤.៩៩១,៩៨ (ដប់បួនម៉ឺនប្រាំបួនរយកៅសិបមួយដុល្លារអាមេរិកគត់ និងកៅសិបប្រាំបីសេន) តាមរយៈការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែជាធម្មតា តាមការព្រមព្រៀង។
- ២.៣. ភាគី “ក” ត្រូវទៅទូទាត់សងប្រាក់កម្ចីទាំងអស់ដែលភាគី “ក” បានខ្ចីនៅធនាគារ..... ហើយដែលបានដាក់អចលនវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទិញលក់នេះធានាបំណុលកន្លងមក យ៉ាងយូរនៅថ្ងៃទី..... ខែ..... ឆ្នាំ២០២១ នេះ។
- ២.៤. ភាគី “ក” ត្រូវដោះបន្ទុកនៃការដាក់ធានាបំណុលចំពោះអចលនវត្ថុនេះនៅធនាគារ និងនៅស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ជាស្ថាពរក្នុងរយៈពេលយ៉ាងយូរ ០៧ (ប្រាំពីរ) ថ្ងៃ។
- ២.៥. តំលៃលក់ទិញខាងលើមិនរួមបញ្ចូលនូវពន្ធទាំងឡាយ ថ្លៃឈ្នួល និងការចំណាយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដី និងផ្ទះ ពីភាគី “ក” ទៅភាគី “ខ” នោះទេ។

ប្រការ ៣៖ ការប្រគល់ច្បាប់ដើមនៃឯកសារកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុទិញលក់

- ៣.២. បន្ទាប់ពីដោះបន្ទុកនៅធនាគាររួចហើយ ភាគី “ខ” មានភារកិច្ចក្នុងការរត់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុខាងលើពីឈ្មោះភាគី “ក” មកឈ្មោះ ភាគី “ខ” ដោយមានការសហការពីភាគី “ក”។

៣.៣. ចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតទៅ ភាគី “ក” ឬតតិយជនរបស់ភាគី “ក” ឬអ្នកដែលមានប្រយោជន៍ដទៃទៀតរបស់ភាគី “ក” គឺអស់សិទ្ធិ និងគ្មានទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍លើអចលនវត្ថុខាងលើនោះទេ ហើយក៏មិនមានសិទ្ធិមកទាមទារផលប្រយោជន៍បន្ថែមអ្វីទៀតដែរ។

ប្រការ ៤៖ ការធានា សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់ភាគី “ក”

នៅថ្ងៃចុះហត្ថលេខា និងផ្ដិតមេដៃលើកិច្ចសន្យានេះ ភាគី “ក” សន្យា ធានា និងមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

- អ្នកលក់មានសមត្ថភាពពេញលេញតាមផ្លូវច្បាប់ក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានេះ។
- អ្នកលក់ គឺជាកម្មសិទ្ធិករផ្តាច់មុខត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃអចលនវត្ថុដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទិញលក់នេះទាំងស្រុង។
- អចលនវត្ថុខាងលើនេះ ត្រូវស្ថិតក្នុងភាពទំនេរ ដោយមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃជំលោះ ទោះបីជាជំលោះប្រភេទណាក៏ដោយ មិនស្ថិតនៅក្រោមការជួលទៅតតិយជនឡើយ។
- ភាគីអ្នកលក់ និងទូទាត់សងប្រាក់ជំពាក់ដែលនៅសេសសល់ចំនួន USD ១៤.៩៩១,៩៨ (ដប់បួនម៉ឺនប្រាំបួនរយកៅសិបមួយដុល្លារអាមេរិកគត់ និងកៅសិបប្រាំបីសេន) ក្រោយពីការកាត់កងប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) ខាងលើនេះ តាមរយៈការបង់ប្រាក់ប្រចាំខែជាធម្មតា តាមការព្រមព្រៀង។
- អចលនវត្ថុខាងលើនេះ មិនជាប់វិធានការហាមឃាត់ រក្សាការពាររបស់អាជ្ញាធរសាធារណៈឡើយ ។
- ចេញចំណាយទាំងស្រុងលើសេវា និងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ ព្រមទាំងពន្ធទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិអចលនវត្ថុ (ដី និងផ្ទះ) នេះពីឈ្មោះអ្នកលក់ មកឈ្មោះអ្នកទិញ។

ប្រការ ៥៖ កាតព្វកិច្ចរបស់ភាគី “ខ”

នៅថ្ងៃចុះហត្ថលេខា និងផ្ដិតមេដៃលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ភាគី “ខ” សន្យា ធានា និងមានសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចដូចខាងក្រោម៖

- អ្នកទិញ មានសិទ្ធិ និងសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការចុះកិច្ចសន្យានេះ។
- ចុះហត្ថលេខា និងផ្ដិតមេដៃលើឯកសារចាំបាច់ទាំងឡាយ ដើម្បីធ្វើការផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់អចលនវត្ថុ ពីឈ្មោះអ្នកលក់ មកឈ្មោះរបស់អ្នកទិញ ទៅតាមលក្ខខណ្ឌ និងនីតិវិធីច្បាប់កម្ពុជា។

ប្រការ ៦៖ ការលក់ទិញត្រឡប់

ភាគី “ខ” ទុករយៈពេល ២ ឆ្នាំគិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដើម្បីឲ្យភាគី “ក” អាចទិញអចលនវត្ថុនេះត្រឡប់ទៅវិញ។ ក្នុងករណីនេះ តម្លៃទិញលក់ត្រឡប់ត្រូវមានចំនួន..... (.....) ដុល្លារអាមេរិកគត់ ដោយភាគីអ្នកលក់ត្រឡប់មានភារកិច្ចរត់ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិ និងចំណាយលើការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃអចលនវត្ថុនេះទៅឲ្យភាគីអ្នកទិញត្រឡប់ ក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងពេលវេលាសមហេតុផល។

ប្រការ ៧៖ ការទទួលកិច្ចព្រមព្រៀងបន្ត

សិទ្ធិទាំងឡាយរបស់គូភាគីនៅក្នុងកិច្ចសន្យានេះ ត្រូវមានអានុភាព ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សន្តិសុខរបស់គូភាគី ហើយកាតព្វកិច្ចទាំងអស់របស់អ្នកលក់ត្រូវចងកាតព្វកិច្ចលើសន្តិសុខរបស់អ្នកលក់។

ប្រការ ៨៖ ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងការដោះស្រាយវិវាទ

- ៨.១. កិច្ចសន្យានេះត្រូវបកស្រាយ និងគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
- ៨.២. ក្នុងករណីដែលមានវិវាទកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការទិញលក់នេះ ភាគីទាំងពីរត្រូវជួបដោះស្រាយតាមការពិភាក្សា និងចរចាដោយសន្តិវិធី។ ក្នុងករណីដែលភាគីទាំងពីរមិនអាចរកដំណោះស្រាយបានតាមការចរចា វិវាទនេះត្រូវបញ្ជូនទៅដោះស្រាយនៅតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ប្រការ ៩៖ កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូល

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរបស់គូភាគី។ កិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលមានពីមុន ទោះជាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្តី ដែលមានវិវាទជាមួយកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ពុំមានការកែប្រែណាមួយលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវមានប្រសិទ្ធភាពឡើយ ដរាបណាមិនត្រូវបានធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវបានផ្តិតមេដៃដោយគូភាគីទាំងពីរទេនោះ។

ប្រការ ១០៖ ភាពជាប់ដោយឡែកពីគ្នានៃប្រការនីមួយៗ

ប្រសិនបើមានបញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវចាត់ទុកថាមិនមានសុពលភាព ឬមិនអាចអនុវត្តបាន កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបកស្រាយថាមិនមាននូវបញ្ញត្តិទាំងនោះឡើយ ហើយសិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចរបស់គូភាគីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបកស្រាយ និងអនុវត្តដូចជាមិនមាននូវបញ្ញត្តិទាំងនោះដែរ។

ប្រការ ១១៖ ការជូនដំណឹង

រាល់ការជូនដំណឹង ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវធ្វើឡើងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ និងត្រូវផ្ញើទៅកាន់គូភាគីទៅតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ឬតាមរយៈការជូនដំណឹងផ្សេងដោយភាគីទៅតាមពេលវេលាជាក់ស្តែង។

ទៅកាន់អ្នកលក់ ៖

- ជូនចំពោះ ៖ លោក **ឆន់ សមសិទ្ធិ**
- អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិពុកឫស្សីលើ ឃុំពុកឫស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល
- ទូរស័ព្ទ ៖

ទៅកាន់អ្នកទិញ ៖

- ជូនចំពោះ ៖ លោក **លឹម វណ្ណៈ**
- អាសយដ្ឋាន ៖ ភូមិសូភី ឃុំដូងខ្ពស់ ស្រុកបូរីជលសារ ខេត្តតាកែវ
- ទូរស័ព្ទ ៖

ប្រការ ១២៖ តាសា

កិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាភាសាខ្មែរ ចំនួនបី (០៣) ច្បាប់មានខ្លឹមសារដូចគ្នា ដោយប្រគល់ជូន គូភាគីម្នាក់មួយច្បាប់ និងមួយច្បាប់ទៀតតម្កល់នៅការិយាល័យមេធាវី។

ដើម្បីជាសក្ខីភាពនៃការលក់ទិញនេះ អ្នកលក់ និងអ្នកទិញ តាមរយៈការចុះហត្ថលេខានិងការផ្ដិតស្នាមមេដៃ ខាងក្រោម នៅកាលបរិច្ឆេទដូចបានសរសេរនៅខាងលើបង្អស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រម លើលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី..... ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ស្នាមមេដៃភាគី “ក”

ស្នាមមេដៃភាគី “ខ”

លោក **ឆន់ សមសិទ្ធិ**

លោក **លឹម វណ្ណៈ**

បានឃើញ និងបញ្ជាក់ថា

ភាគីទាំងអស់ពិតជាបានផ្ដិតមេដៃបំពោះមុខមេធាវីពិតប្រាកដមែន។

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី..... ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១

ហត្ថលេខា និងត្រា

ឧបសម្ព័ន្ធ

ល.រ	ឈ្មោះឯកសារ	ច្បាប់ដើម/ចិតចម្លង
ឧបសម្ព័ន្ធ ១	លិខិតបញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិដីធ្លី ចុះនៅថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៦ ចុះបញ្ជីបញ្ជាក់ដោយមេឃុំលេខ៧៦០/១៦ ចុះនៅ ថ្ងៃទី០៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ មានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិពុក ឫស្សីលើ ឃុំពុកឫស្សី ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្តកណ្តាល។	ចិតចម្លង
ឧបសម្ព័ន្ធ ២	អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់ភាគីទាំងអស់	ចិតចម្លង